

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5069680-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 33ª VF DO RIO DE JANEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. OBJETIVO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5069680-75.2024.4.02.5101

510014736331 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5069680-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 33ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que concedeu a segurança determinando que "**os cálculos referentes ao cumprimento da sentença considerem tão somente a rubrica folgas indenizadas.**"

Sustenta o Embargante que, de acordo com o documento fornecido pela empregadora, que as folgas indenizadas possuem diversas nomenclaturas em um mesmo contracheque, mas possuem a mesma natureza (evento 26, ANEXO3).

De: Helen Copelli <Helen.Copelli@modec.com>
Enviado em: sexta-feira, 26 de julho de 2024 13:59
Para: Andreza Diniz | MAEM Advogados; Douglas Oliveira
Cc: Karina Bruno | MAEM Advogados; Renan Costa | MAEM Advogados
Assunto: RE: MAEM Advogados | Cumprimento de Sentença | MODEC

Encaminho abaixo conforme solicitado.

À Título de Indenização de Folgas, entendemos que estejam compreendidos os seguintes eventos:

0168 FOLGA INDENIZADA
0418 DIF. FOLGA INDENIZADA - MÊS ANTERIOR
0204 DIF. FOLGA INDENIZADA
0413 FOLGA INDENIZADA ESPECIAL
0684 FOLGA QUARENTENA STAND BY
0685 FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA
0169 CURSO
0447 CURSO MES ANTERIOR
0693 CURSO TECNICO
0491 INDENIZAÇÃO TRABALHO ONSHORE
0531 INDENIZAÇÃO TRABALHO ONSHORE - MÊS ANTERIOR
0703 DIF. INDEN TRABALHO ONSHORE
0608 DIAS DE QUARENTENA
0704 DIF DE QUARENTENA
0611 DIF DIAS DE QUARENTENA MES ANTERIOR
0205 DIF CURSO

Atenciosamente / Best Regards,

Helen Copelli
Payroll Specialist
Av. Prof. Aristeu Ferreira da Silva, 2500, Granja dos Cavaleiros
Macaé, RJ, 27930-070
Fone : (22) 2105-2457
www.modec.com



From: Andreza Diniz | MAEM Advogados <adiniz@melloalves.com>
Sent: sexta-feira, 26 de julho de 2024 11:28
To: Helen Copelli <Helen.Copelli@modec.com>; Douglas Oliveira <Douglas.Oliveira@modec.com>
Cc: Karina Bruno | MAEM Advogados <kbruno@melloalves.com>; Renan Costa | MAEM Advogados <rcosta@melloalves.com>
Subject: [EXTERNAL] RE: MAEM Advogados | Cumprimento de Sentença | MODEC

VOTO

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições, omissões e/ou dúvidas existentes no julgado.

No caso dos autos, não logrou o embargante demonstrar a ocorrência das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, uma vez que as questões jurídicas suscitadas foram devidamente enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, inexistindo qualquer contradição, obscuridade ou omissão do julgado.

O acórdão impugnado já se manifestou sobre as rubricas "dobra", "dias extras a bordo", "dias quarentena", "indenização de trabalho onshore" e "curso" e o porquê de não serem consideradas indenizatórias.

Por oportuno, transcrevo recente entendimento da Turma Regional de Uniformização - 2ª Região quanto à natureza remuneratória da rubrica "dobra" (processo nº 5016322-98.2024.4.02.5101):

"INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA INDENIZADA, FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA E FOLGA HOTEL. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOBRA, DOBRA 140,5%, DOBRA DE ESCALA, DIAS EXTRAS A BORDO, DIAS DE QUARENTENA E QUARENTENA RETROATIVA. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO PONTUALMENTE REFORMADO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO ÀS RUBRICAS FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%, TREINAMENTO OFF SHORE 140,5% E CURSOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM O ACÓRDÃO PARADIGMA. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO À RUBRICA FOLGA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA."

Ainda, ressalto que o fato de a empresa Modec considerar diversas rubricas como indenização de folga, por si só, não demonstra a natureza indenizatória das mesmas, não comprovando a que título são pagas. **E podem até ser que sejam verdadeiramente indenizatórias, contudo não fazem parte do título judicial transitado em julgado que se esta a cumprir, o qual menciona apenas a rubrica folga indenizadas. Não tendo havido apreciação quanto as demais rubricas, estas podem ser pleiteadas em processo novo.**

Em verdade, aduz o embargante, em sede de embargos, sua insurgência, em face do julgado. Destaco que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, clara e abrangendo toda a insurgência recursal.

Evidencia-se, portanto, que a embargante pretende a simples modificação do julgado, sem que tenha ocorrido qualquer vício no julgamento. Insurgência esta que deve ser manifestada na via própria, vez que os embargos de declaração não se prestam a este fim.

Desse modo, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade. O inconformismo da parte embargante com o posicionamento adotado por esta Turma Recursal deve ser dirigido em recurso próprio.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO** no sentido de **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO** aos **embargos**. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem.